

금융투자업규정
조문별 제 · 개정이유서

2025. 7.

금 융 위 원 회

1. 파생결합증권·사채 내부대여 한도 제한[안 제2-24조제3항]

가. 제·개정 이유

- 파생결합증권·사채는 별도 운용되는 투자상품이므로, 고유자산과의 혼용을 최소화 할 필요가 있으나, 현재는 구분관리 시 제한 없이 내부대여 가능

나. 제·개정 내용

- 파생결합증권·사채로 조달한 자금의 내부대여 한도를 10%로 제한

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 투자자 자산과 증권사 고유자산의 혼용을 최소화하여, 증권사의 건전성을 제고하고, 파생결합증권·사채의 투자자 보호에 기여

마. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

2. NCR 산출시 IMA 운용자산에 대한 특례 부여[안 제3-24조의4제4항]

가. 제·개정 이유

- 종투사의 IMA 운용자산 전액을 NCR 위험값에 반영할 경우, 종투사의 NCR 비율이 하락하여 IMA를 통한 자금공급이 위축될 수 있는 점을 감안해, 규제부담 일부 완화 필요

나. 제·개정 내용

- 손실충당금이 충분히 적립된 경우, 해당 종투사의 NCR 산출시 IMA 운용자산은 50%만 반영하여 운용여력 확보

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 종투사의 건전성과 IMA 자금운용 여력의 균형을 도모하여, 실물 경제로의 기업금융 및 모험자본 공급 촉진

마. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

3. 손실충당금 및 손실준비금 정의[안 제4-99조]

가. 제 · 개정 이유

- IMA 손실충당금 제도에 따라 종투사가 수탁금 원본 합계액의 5%를 손실충당금으로 적립하는 의무이행 시, 일시적으로 종투사의 손실 증가·자본 감소가 발생하여 NCR 하락 우려

나. 제 · 개정 내용

- 손실충당금 및 손실준비금 개념을 도입하여, 종투사가 IMA 수탁금 원본 합계액의 5%를 손실충당금 및 손실준비금 합계액으로 적립할 수 있도록 허용*

* 손실준비금은 손실충당금과 달리 손익계산서상 비용으로 인식되지 않고, 자본 내에서 재분류(이익잉여금→손실준비금)되는 효과

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- IMA 업무를 영위하는 종투사의 건전성 규제 준수부담을 완화하여 실물경제로의 기업금융 및 모험자본 공급 촉진

마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

4. 종투사 지정을 위한 평가위원회 구성·운영(안 제4-102조의4)

가. 제·개정 이유

- 종투사 지정요건을 강화하는 내용의 자본시장법 시행령 개정 이후부터, 종투사 지정 시에는 인가와 동일하게 사업계획의 타당성 등을 지정요건으로 추가 심사할 예정으로, 외부평가위원회의 평가절차 필요

나. 제·개정 내용

- 종투사 지정과 관련하여 사업계획 등의 타당성을 평가하기 위해 외부평가위원회를 구성·운영할 수 있는 근거 마련

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 종투사 지정 심사의 타당성을 제고하여, 종투사의 기능·역할을 원활히 수행할 수 있는 증권사를 종투사로 지정할 수 있도록 합리성 제고

마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

5. 발행어음 부동산 운용한도 축소[안 제4-102조의8]

가. 제 · 개정 이유

- 부동산에 쏠린 자금을 보다 생산적인 분야로 유도하기 위해 발행어음의 부동산 관련 자산 운용한도 규제를 강화할 필요

나. 제 · 개정 내용

- 발행어음 조달금액의 **부동산 관련 자산 운용한도**를 '現 30% → 10%'로 하향

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 종투사의 기업금융, 모험자본 자금공급 확대를 유도하여 혁신기업·성장기업에 대한 자금지원 강화

마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

6. IMA 제도 내실화[안 제4-102조의9, 별지 제4호의2]

가. 제·개정 이유

- '17년 자본시장법 시행령 개정 이후 실제 영위 사례가 없는 IMA 관련 세부제도를 구체화하여, IMA가 향후 종투사의 기업 금융 재원으로 적극 활용되고 투자자의 새로운 투자상품으로 역할을 할 수 있도록 유도

나. 제·개정 내용

- IMA에도 한도가 설정됨에 따라 발행어음에 준하여 조달자금의 한도 산정기준을 명시
- 자전거래·고유재산과의 거래를 원칙적으로 제한하되, 예외적인 경우에 한하여 허용
- 손실충당금 및 손실준비금 적립 의무 구체화, 5% Seeding 투자 의무화, 운용내역의 정기적 통지 의무화, 손실준비금 적립기준 등

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 종투사가 IMA를 통해 자금을 조달하여 자본시장 내 기업금융 활성화 및 모험자본 공급 확대에 기여하고, 투자자는 새로운 투자상품에 투자하며 자산 형성 가능

마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

7. 발행어음 및 IMA의 모험자본 공급의무[안 제4-102조의10]

가. 제 · 개정 이유

- 혁신적인 경제성장 지원을 위해 모험자본 공급을 보다 확충할 필요성이 제기되면서, 종투사가 종합 기업금융 서비스 기관으로서 그 기능을 강화할 필요

나. 제 · 개정 내용

- 종투사 전체 운용자산에서 ‘발행어음 및 IMA를 통해 조달한 금액’의 25%에 상응하는 국내 모험자본 공급의무 신설

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 중소·중견기업, A등급 이하 채권(상출기업집단에 속하는 계열사 제외), P-CBO 매입, 상생결제 및 VC·신기술조합 등에 대한 자금공급을 통해 국내 모험자본에 대한 종투사의 자금공급 촉진

마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

8. 대차거래 중개업 인가 요건 추가[안 별표2]

가. 제 · 개정 이유

- 대차거래 중개업자도 1:다 또는 다:다 형식으로 대차거래를 체결하고, 대차거래 협의 및 거래체결과정을 모두 자동화하여 진행하므로, 대차거래 중개업자의 인력 요건을 강화할 필요

나. 제 · 개정 내용

- 대차거래 중개업 인가 요건으로 매매체결전문인력(1인) 및 전산 전문인력(4인) 요건을 신설

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 대차거래 중개업자의 대차거래 체결의 전문성 및 전산 서비스의 안정성 강화를 통한 소비자 보호

마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음